

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 공사계약 기성검사원 임명 미흡

소 관 부 서 →→→지사

조 치 부 서 →→→지사

내 용

1. 업무 개요

→→→지사는 댐 및 댐계통 광역상수도 시설물의 적정 유지관리를 위해 다수의 건설공사를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 제 14조(검사)에 따라 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 고나계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다.

K-water 「건설기술관리규정」 제71조(검사원 임명)에 따라 공사수급인으로부터 기성검사 또는 준공검사 청구서가 접수되면 검사원을 임명하여야 하고, 검사원은 책임검사원과 보조검사원으로 구분하여 업무의 중요도와 범위 및 물량 등

을 고려하여 해당 부분에 전문지식과 능력이 있는 적절한 자로 임명하되, 보조
검사원을 2명 이상으로 할 경우에는 각각의 검사범위를 명확히 하여야 한다.

다만, 같은 규정 제75조(기성부분검사 특례)에 따라 공사시행부서의 장은 「
국가계약법 시행령」 제55조 제7항 및 제58조 제3항에 따라 30일마다 청구되는
기성부분 검사에 대하여는 별도의 검사원을 임명하지 않고 해당 감독원에게 검
사를 실시토록 할 수 있으며, 30일마다 청구되는 기성부분 검사 3회마다 1회의
검사는 별도의 검사원이 검사하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

한편, →→→지사가 발주한 ‘b b 남부권(2차) 급수체계조정사업(우선구간) 설
치공사’는 2023. 2. 10. 착공한 후 아래 표와 같이 선급금 및 노무비가 매월 지급
되었으며, 이후 2023. 6. 12. 공사수급인은 제1회 기성검사청구서를 제출하였다.

따라서, 해당 기성검사청구는 K-water 「건설기술관리규정」 제75조(기성부분
검사 특례)에 따른 30일마다 청구되는 기성부분이 아니므로, →→→지사는 검사
원을 임명하고, 검사원으로 하여금 같은 규정 별표4 검사원 업무에 따른 공사
기성부분 검사를 시행토록 하였어야 하나, 별도의 검사원을 임명하지 않고 해당
감독원이 검사를 실시한 후 기성대가가 지급되었다.

관계부서 의견 및 검토결과 →→→지사는 감사의견을 수용하고 별도 의견
을 제시하지 않았다.

조치할 사항 →→→지사장은 K-water 「건설기술관리규정」, 「국가계약법」
에 따른 기성검사시 검사원 임명 등 업무 절차 이행을 철저히 하시기기 바랍니다.
(통보)